

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 농지임대수탁 등 업무처리 부적정

해 당 부 서 ○○지역본부 AA지사, GG지사, JJ지사, HH지사

조 치 부 서 TTTTTT

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 및 관할 지사에서는 안정적 영농기반 구축을 지원하고 농지시장의 불안정에 대응하기 위하여 농지임대수탁사업, 공공임대용 농지매입사업 등의 사업을 시행하고 있다.

2. 판단기준

「위임전결규정」 제7조(전결 사항) 및 별표1의 “지사 위임전결사항”에 따르면 농지수탁관리, 농지 매입사업에 대한 계약 및 해지·해제에 관한 사항은 지사장에게 전결 권한이 위임되어 있다.

또한, 「문서규정」 제47조(인장의 사용범위) 제1호에 따르면 각 처리부서의 장의 직인은 대내외 발신 문서 및 각종 증명서와 인증을 필요로 하는 문서에 한정하여 사용하여야 하고, 같은 조 제6호에 따라 사용인감은 공사 각종 사업의 위·수탁 입찰 및 계약업무에 한정하여 사용하도록 되어 있다.

같은 규정 제48조(인장관리) 별표5에 따르면 지사장 사용인감의 경우 정인장

관리책임자는 지사장, 부인장관리책임자는 인장담당 부장으로 되어 있으며, 같은 규정 제50조(날인대장)에서는 인장은 결재가 끝난 문서, 증명서, 그 밖에 인증을 필요로 하는 문서에 날인하고 [별지 제10호] 서식의 ‘인장날인대장’에 그 사항을 기록하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 업무담당자는 농지수탁관리, 농지 매입사업과 관련한 계약의 체결 및 해지·해제 시 그 적정성에 대해 전결권자가 충분히 검토할 수 있도록 지사장의 결재를 득하여야 하고, 정 또는 부인장관리책임자가 해당 계약서류에 사용인감을 날인하여야 하며, 사용 후에는 날인대장에 그 내용을 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 총괄 현황

그런데 감사 대상기간(2023. 3. 1. ~ 2026. 2. 24.)동안 ○○지역본부 농지임대수
탁 및 공공임대용 농지매입사업(임차) 계약업무와 관련하여 위임전결 규정 준수 및
인감날인대장 작성 여부를 확인한 결과,

○○지역본부

[표 1] 농지임대수탁, 공공임대용 농지(임차) 계약방침 결재 누락 및 인장날인대장 미작성 현황

(단위: 건, %)

부서	총괄(①+②)						① 농지임대수탁						② 공공임대용(임차)					
	서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성				
		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중			

자료: 농지통합관리시스템, 전자문서 조회 자료 및 부서 제출자료 재구성

나. 부서별 현황

① ○○지역본부

[표 2] AA지사 농지임대수탁, 공공임대용 농지(임차) 계약방침 결재 누락 및 인장날인대장 미작성 현황

(단위: 건, %)

연도	총괄(①+②)					① 농지임대수탁					② 공공임대용(임차)				
	서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성	
		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중

자료: 농지통합관리시스템, 전자문서 조회자료 및 부서 제출 자료 재구성(농지임대수탁사업 계약 건: 신규계약 + 해지계약 포함)

② ○○지역본부

[표 3] GG지사 농지임대수탁, 공공임대용 농지(임차) 계약방침 결재 누락 및 인장날인대장 미작성 현황

(단위: 건, %)

연도	총괄(①+②)					① 농지임대수탁					② 공공임대용(임차)				
	서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성	
		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중

자료: 농지통합관리시스템, 전자문서 조회자료 및 부서 제출 자료 재구성(농지임대수탁사업 계약 건: 신규계약 + 해지계약 포함)

③ ○○지역본부

[표 4] JJ지사 농지임대수탁 공공임대용 농지(임차) 계약방침 결재 누락 및 인장날인대장 미작성 현황

(단위: 건, %)

연도	총괄(①+②)					① 농지임대수탁					② 공공임대용(임차)				
	서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성	
		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중

자료: 농지통합관리시스템, 전자문서 조회자료 및 부서 제출 자료 재구성(농지임대수탁사업 계약 건: 신규계약 + 해지계약 포함)

④ ○○지역본부

(단위: 건, %)

자료: 농지통합관리시스템, 전자문서 조회자료 및 부서 제출 자료 재구성(농지임대수탁사업 계약 건: 신규계약 + 해지계약 포함)

○ ○ 지역본부 및 해당 지사와 업무담당자들은 감사 지적사항에 대해 이견이 없으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무 지침 등 관련 규정에 대한 직원 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

사장(TTTTT장)은 농지임대수탁사업과 공공임대용 농지매입사업(임차)사업 서
면 계약체결 및 해지·해제 시 「위임전결규정」 및 「문서규정」에 따라 지사장의
결재를 득하고, 계약서류에 사용인감 날인 후에 인감날인대장에 그 내용을 기록하
도록 관련 직원 교육 및 사례 전파하시기 바랍니다.(통보)

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[경고, 주의] 요구

제 목 농지임대수탁 등 업무처리 부적정

해 당 부 서 ○○지역본부 AA지사, GG지사, JJ지사, HH지사

조 치 부 서 PPPP처

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 및 관할 지사에서는 안정적 영농기반 구축을 지원하고 농지시장의 불안정에 대응하기 위하여 농지임대수탁사업, 공공임대용 농지매입사업 등의 사업을 시행하고 있다.

2. 판단기준

「위임전결규정」 제7조(전결 사항) 및 별표1의 “지사 위임전결사항”에 따르면 농지수탁관리, 농지 매입사업에 대한 계약 및 해지·해제에 관한 사항은 지사장에게 전결 권한이 위임되어 있다.

또한, 「문서규정」 제47조(인장의 사용범위) 제1호에 따르면 각 처리부서의 장의 직인은 대내외 발신 문서 및 각종 증명서와 인증을 필요로 하는 문서에 한정하여 사용하여야 하고, 같은 조 제6호에 따라 사용인감은 공사 각종 사업의 위·수탁 입찰 및 계약업무에 한정하여 사용하도록 되어 있다.

같은 규정 제48조(인장관리) 별표5에 따르면 지사장 사용인감의 경우 정인장

관리책임자는 지사장, 부인장관리책임자는 인장담당 부장으로 되어 있으며, 같은 규정 제50조(날인대장)에서는 인장은 결재가 끝난 문서, 증명서, 그 밖에 인증을 필요로 하는 문서에 날인하고 [별지 제10호] 서식의 ‘인장날인대장’에 그 사항을 기록하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 업무담당자는 농지수탁관리, 농지 매입사업과 관련한 계약의 체결 및 해지·해제 시 그 적정성에 대해 전결권자가 충분히 검토할 수 있도록 지사장의 결재를 득하여야 하고, 정 또는 부인장관리책임자가 해당 계약서류에 사용인감을 날인하여야 하며, 사용 후에는 날인대장에 그 내용을 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 부서별 현황

① ○○지역본부 [redacted]

[redacted]

[redacted]

[표 1] AA지사 농지임대수탁, 공공임대용 농지(임차) 계약방침 결재 누락 및 인장날인대장 미작성 현황

(단위: 건, %)

연도	총괄(①+②)						① 농지임대수탁						② 공공임대용(임차)					
	서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성				
		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중			

자료: 농지통합관리시스템, 전자문서 조회자료 및 부서 제출 자료 재구성(농지임대수탁사업 계약 건: 신규계약 + 해지계약 포함)

② ○○지역본부 [redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[표 2] GG지사 농지임대수탁, 공공임대용 농지(임차) 계약방침 결재 누락 및 인장날인대장 미작성 현황

(단위: 건, %)

연도	총괄(①+②)					① 농지임대수탁					② 공공임대용(임차)				
	서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성	
		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중

자료: 농지통합관리시스템, 전자문서 조회자료 및 부서 제출 자료 재구성(농지임대수탁사업 계약 건: 신규계약 + 해지계약 포함)

③ ○○지역본부 [Redacted]

[Redacted]

[표 3] JJ지사 농지임대수탁 공공임대용 농지(임차) 계약방침 결재 누락 및 인장날인대장 미작성 현황

(단위: 건, %)

연도	총괄(①+②)					① 농지임대수탁					② 공공임대용(임차)				
	서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성	
		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중

자료: 농지통합관리시스템, 전자문서 조회자료 및 부서 제출 자료 재구성(농지임대수탁사업 계약 건: 신규계약 + 해지계약 포함)

④ ○○지역본부 [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[표 4] HH지사 농지임대수탁, 공공임대용 농지(임차) 계약방침 결재 누락 및 인장날인대장 미작성 현황

(단위: 건, %)

연도	총괄(①+②)					① 농지임대수탁					② 공공임대용(임차)				
	서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성	
		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중

자료: 농지통합관리시스템, 전자문서 조회자료 및 부서 제출 자료 재구성(농지임대수탁사업 계약 건: 신규계약 + 해지계약 포함)

다. 업무 담당자별 현황

상기 건에 대하여 업무 담당자¹⁾별 업무 부적정 처리현황을 확인한 결과, 감사대상 기간 동안 농지임대수탁사업과 공공임대용 농지매입사업(임차)사업 서면 계약 업무를 처리한 담당자는 총 104명이며, 부적정 업무처리 처리 이력이 1건 이상 확인된 담당자는 57명(54.8%)로 나타났다.

1) 처분 검토 기준

업무 담당자 면담 등을 통해 업무처리의 미흡 원인을 파악해 본 결과,

농지임대수탁사업은 업무특성 상 계약이 일정 시기(3~5월)에 집중되어 일시적으로 업무를 지원한 인력이 다수 포함되어 있고, 농지임대수탁사업은 사업비 수반 없는 중개업무 수행으로 낮은 경각심, 계약 건수 과다, 민원 발생, 타 사업 대비 낮은 중요도 인식 등 여러 요인으로 인해 업무처리 및 관리에 다소 미흡한 측면이 있었던 것으로 확인되었다.

또한, 임대수탁사업 연평균 계약체결 건수²⁾는 68,592건으로 농지은행 주요 7

1) 농지통합관리시스템상 업무처리 담당자(부서 제출 기준)

개 사업 물량의 88.3%³⁾를 차지하며, 업무 담당자는 1인당 연평균 약 400~500건의 계약업무를 처리하는 등 전반적으로 업무부담이 높은 상황이었고,

특히, 직불금 신청 기간인 3~5월에는 계약업무가 집중되고, 구비서류 관련 민원이 증가되는 특성이 있는 점을 고려할 때, 일시적으로 업무를 지원한 인력은 제외하고, 업무 담당자 중에서 일정 수준 이상(부적정 업무처리 30건 이상 그리고 10% 이상) 누적된 부적정 업무처리 건수를 중심으로 개인별 처분을 검토하는 것이 타당하다.

2) 처분 검토 결과

개인별 농지임대수탁, 공공임대용 농지매입사업(임차)과 관련하여 결재 누락 및 인장날인대장 미작성 등 부적정 업무처리 건수를 검토한 결과,

GG지사 3급 *** (이하 “***” 이라 한다)은 2023. 3. 1. ~ 2024. 1. 28. 기간 중 HH지사 근무 중 농지임대수탁 지원과 공공임대용 농지매입사업(임차) 업무를 담당하면서 157건 중 54건(34.4%)에 대하여 지사장 결재를 득하지 않았고, 143건(91.1%)에 대해 인장날인대장을 작성하지 않았고,

2024. 1. 29 ~ 2026. 2. 24 기간 중 GG지사 근무 중 농지임대수탁 지원과 공공임대용 농지매입사업(임차) 업무를 담당하면서 168건 중 85건(50.6%)에 대하여 지사장 결재를 득하지 않은 사실이 있다.

HH지사 4급 *** (이하 “***” 이라 한다)은 2024. 1. 29.~2026. 2. 24. 기간 중 HH지사에서 농지임대수탁 지원과 공공임대용 농지매입사업(임차) 업무를 담당하

2) 최근 3개년(2023~2026년) 공사 전체 임대수탁 계약 건수(출처: 농지통합관리시스템 농지은행사업)

3) 최근 3개년(2023~2025년) 공사 전체 농지은행 관련 7개 사업(농지규모화, 농지매입비축, 선임대후매도, 경영희생 지원, 과원규모화, 농지임대수탁, 농지연금) 계약 건수(출처: 농지통합관리시스템 농지은행사업)

면서 320건 중 227건(70.9%)에 대하여 지사장 결재를 득하지 않았고, 287건 (89.7%)에 대하여 인장날인대장을 작성하지 않은 사실이 있다.

따라서, ***과 ***은 농지임대수탁사업과 공공임대용 농지매입사업(임차)사업에 대해 서면 계약 시 반복적으로 「위임전결규정」을 위반하여 부서장의 내부방침 결재를 누락하고, 「문서규정」을 미준수하여 인감날인대장을 미작성한 책임을 물어 “경고” 처분하는 것이 타당하다.

또한, 농지임대수탁사업 서면 계약 시 「위임전결규정」을 위반하여 부서장의 내부방침 결재를 득하지 아니하거나, 「문서규정」을 미준수하여 인감 사용에 대한 인감날인대장을 미작성 또는 공공임대용 농지매입사업(임차)사업 서면 계약 시 「문서규정」을 미준수하여 인감 사용에 대한 인감날인대장을 미작성 등 다수 건의 업무를 부적절하게 처리한 책임을 물어 AA지사 3급 *** 등 3인에 대해서는 “주의” 처분하는 것이 타당하며,

농지임대수탁사업과 공공임대용 농지매입사업(임차)사업에 대해 업무담당자가 서면 계약 시 반복적이고 다수 건을 부적절하게 처리하는데도 이를 개선하지 않는 등 관리·감독을 소홀히 한 책임을 물어 GG지사 농지행관리부장(3급 ***, 現 AA지사)에게 “주의” 처분하는 것이 타당하다고 판단된다.

그리고, 감사 대상기간(2023. 3. 1. 2026. 2. 24.)동안 농지임대수탁사업과 공공임대용 농지매입사업(임차)사업 담당자들의 지사장 결재 누락 및 인장날인대장 미작성 현황은 [표 6]과 같다.

[표 6] 개인별 농지임대수탁, 공공임대용 농지(임차) 계약방침 결재 누락 및 인감날인대장 미작성 현황

(단위: 건, %)

부서	담당자 (직급)	발생 연도	총괄(①+②)				① 농지임대수탁				② 공공임대용(임차)				비고 (담당 부장)			
			서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		서면 계약	계약체결 미방침		날인대장 미작성		
				건수	비중	건수	비중		건수	비중	건수	비중		건수		비중	건수	비중

자료: 농지통합관리시스템, 전자문서 조회자료 및 부서 제출 자료 재구성(농지임대수탁사업 계약 건: 신규계약 + 해지계약 포함)

4. 관련부서 및 관련자 의견

○○지역본부 및 해당 지사와 업무담당자들은 감사 지적사항에 대해 이견이 없으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무 지침 등 관련 규정에 대한 직원 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 경고, 주의 요구

사장(PPPP처장)은 i) 농지임대수탁, 공공임대용 농지매입사업(임차)사업 등 2개 사업에 대하여 서면 계약 시 반복적으로 부서장의 내부방침 결재를 누락하고, 인감 사용에 대한 인감날인대장을 미작성하여 업무를 부적정하게 처리한 책임을 물어, GG지사 3급 ***, HH지사 4급 ***에게 각 ‘경고’ 처분하시고,(경고)

ii) 농지임대수탁사업 서면 계약 시 「위임전결규정」을 위반하여 부서장의 내부방침 결재를 득하지 아니하거나, 「문서규정」을 미준수하여 인감 사용에 대한 인감날인대장을 미작성 등 다수 건의 업무를 부적정하게 처리한 책임을 물어

JJ지사 6급 *** (現 II지사), HH지사 7급 ***에게 ‘주의’ ,

iii) 공공임대용 농지매입사업(임차)사업 서면 계약 시 「문서규정」을 미준수하여 인감 사용에 대한 인감날인대장을 미작성 등 다수 건의 업무를 부적정하게 처리한 책임을 물어 AA지사 3급 ***에게 ‘주의’ ,

iv) 농지임대수탁사업, 공공임대용 농지매입사업(임차)사업 대한 관리·감독을 소홀히 한 책임을 물어, GG지사 3급 *** (現 AA지사)에게 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의)

※ 농지임대수탁(사용대차) 변경 계약 시 사적이해관계자 미신고, 자사장 결재 누락, 인장날인대장을 작성하지 않은 HH지사 7급 △△△은 “사적이해관계자 미신고 및 농지임대수탁 업무처리 부적정”에서 별도 처분 요구하였고,

HH지사의 농지임대수탁 및 공공임대용 농지매입사업(임차)사업에 대한 관리감독 업무를 소홀히 한 HH지사 1급 *** (現 ○○지역본부), *** (現 *****), 2급 **, HH지사 3급 ***과 3급 *** (現 EE지사)에 대해서는 “농지임대수탁 등 업무관리 소홀”에서 별도 처분 요구함.